

1501454-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... do cumprimento da pena aos condenados por roubo, cito julgado do nosso Tribunal de Justiça:

"TJSP - Apelação Criminal. Roubo majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Apela as defesas pleiteando a desclassificação para furto, o reconhecimento da atenuante da tentativa e a redução da reprimenda imposta. Delito de roubo configurado. Nítida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501454-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501454-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015009/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 22495201 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 201/22/374 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 2015009 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SEVERINO MANOEL DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

SEVERINO MANOEL DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 09h55, na Avenida Dona Belmira Marin, altura do nº 6.677 - Grajaú, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência, coisa alheia móvel consistente no aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G6, avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima Ana Patrícia Bernardo da Silva. Auto de prisão em flagrante às fls. 04, 12 e 28; termos de depoimento às fls.

08/11; termos de declarações às fls. 14/15; boletim de ocorrência às fls. 17/18; ficha de atendimento médico à fl. 25; tomografia computadorizada da face à fl. 26; auto de exibição, apreensão e entrega à fl. 31

A denúncia foi recebida no dia 03 de março de 2022 (fl. 96), o réu foi citado (fl. 117) e apresentou defesa prévia.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega e a autoria, de igual forma, restou inconteste.

Vejamos.

Segundo apurado, os policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de roubo. No local, verificaram que o réu já havia sido detido por populares e havia sido agredido. A vítima lhes contou que caminhava na via pública, quando o acusado a abordou e exigiu a entrega do seu celular. Foi agressivo, empurrando-a ao chão. Diante das agressões que sofreu, o réu foi socorrido ao Hospital Geral do Grajau onde permaneceu internado.

No mesmo sentido, as declarações da ofendida, relatando que falava ao telefone, quando o réu apareceu em sua frente e ordenou que entregasse o aparelho, puxando-o com força. Puxou-a também pelo braco e a arrastou no asfalto, até que se apoderou do objeto e correu, mas populares viram o ocorrido, o perseguiram e o agrediram bastante. Ficou machucada, com os braços e perna ralados. Recuperou o celular no distrito policial. Em juízo, efetuou o reconhecimento pessoal do denunciado.

Em seu interrogatório judicial, SEVERINO confessou a ação delitiva, corroborando a pretensão acusatória.

Anote-se, ainda, que, no caso em tela, o delito está caracterizado pelo emprego de desforço pessoal contra a vítima, para arrebatá-lhe seu pertence. Sedimentado é o entendimento de que o arrebatamento de coisa presa ou junta ao corpo da vítima, ainda que a ação seja rápida, caracteriza o crime de roubo.

Isso porque para caracterizar e agravar uma atividade criminosa, a violência deve constituir o meio e não a causa do delito e, na espécie, de subtração. Basta que a violência empregada pelo agente seja idônea para a consumação do fim desejado, para a produção do objetivo colimado, que é a subtração da coisa, para que o delito de roubo esteja configurado.

No caso em tela, o agente arrancou o telefone celular bruscamente das mãos da vítima, utilizando, para tanto, tamanha força que provocou sua queda ao chão, arrastando-a pelo asfalto. A violência aplicada garantiu a detenção da coisa e o crime se consumou com o desapossamento efetivado.

Corroborando o entendimento exposto, colaciono alguns julgados:

“CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA.

VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL.

PREJUDICIALIDADE. 1. As instâncias ordinárias, após procederem ao cotejo do conjunto probatório, formaram seu livre convencimento, concluindo pela ocorrência de violência, na espécie, por se tratar de hipótese de arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima, caracterizando vias de fato, situação em que se mostra despidiêda a ocorrência de lesão corporal. Precedentes.” (HC. 2009/0104205-5. STJ. Quinta Turma. Rel. Ministra LAURITA VAZ. D.F. 01/09/2011).

“Roubo – Subtração de coisa alheia móvel mediante emprego de violência física – Ação da qual não resultam lesões corporais – Irrelevância – Entendimento. A subtração mediante violência física configura necessariamente o crime de roubo e não aquele de furto, ainda que o arrebatamento da res se perfaça mediante ação rápida da qual não decorra lesão corporal. A violência física que compõe o tipo penal previsto no art. 157 do CP consiste no meio pelo qual o autor dificulta ou paralisa a possibilidade de reação da vítima, com a finalidade de subtrair-lhe

coisa móvel da qual é detentora, possuidora ou proprietária." (TJ-SP - APL: 0055089-09.2010.8.26.0050, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 14/11/2013, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/11/2013).
Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurado o delito de roubo simples imputado ao acusado nos exatos moldes do artigo 157, caput, do Código Penal.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo de reduzir a pena porque já fixada no patamar mínimo.

Na terceira fase, não há causas a considerar, totalizando 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso.

Inviável a concessão do benefício previsto na Lei nº 9.714/98, porquanto o crime foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, como indicado no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Considerada o montante de pena aplicada, bem como a primariedade do réu e sua culpabilidade não exacerbada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Corroborando a possibilidade de fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena aos condenados por roubo, cito julgado do nosso Tribunal de Justiça:

"TJSP - Apelação Criminal. Roubo majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Apela as defesas pleiteando a desclassificação para furto, o reconhecimento da atenuante da tentativa e a redução da reprimenda imposta. Delito de roubo configurado. Nítida presença de violência e grave ameaça para subtração do bem. Crime atingiu a esfera consumativa. Por curto tempo, réus detiveram a "res" de forma tranquila e desvigiada. Não houve perseguição, mas sim rápida e eficaz diligência policial. Pena dosada com critério, aplicada no patamar mínimo. O regime prisional merece atenuação. Réus confessos e primários. Aplicação das súmulas 718 e 719 do STF indicam que a gravidade do crime não pode determinar sempre o regime mais severo e rigoroso. Recurso provido, em parte, para fixar regime semiaberto." (Processo APL 00062825620148260554 SP 0006282-56.2014.8.26.0554 - 1ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 12/03/2015 - Julgamento: 9 de Março de 2015 - Relator: Péricles Piza).

Tão há como aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal porque o requisito temporal ainda não foi cumprido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu SEVERINO MANOEL DA SILVA como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e, também, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo.

Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de

sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 25 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA